

1500789-06.2021.8.26.0319

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Jose Luis Pereira Andrade

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... faziam operação para combate ao tráfico de drogas em local conhecido pelo tráfico e pela presença de usuários. O réu foi abordado pelos policiais e, em revista pessoal, foi encontrada uma pedra de crack na posse do acusado (0,21g - laudo de fls. 12/15). O réu teria dito informalmente aos policiais que a droga seria para seu consumo pessoal.

Apesar de não ter comparecido a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500789-06.2021.8.26.0319 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500789-06.2021.8.26.0319

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jose Luis Pereira Andrade

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3º, da Lei 9.099/1995.

A ação penal é procedente.

A autoria e a materialidade vêm comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls.

01/02, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 04/05, pelo laudo pericial da droga apreendida (fls. 12/15) e pela prova oral obtida sob o crivo do contraditório.

Conforme anotações livres feitas por este magistrado, por ocasião das oitivas das testemunhas policiais, oitivas estas que também foram gravadas, assim se disse aproximadamente:

Testemunha de acusação: PM Luiz Guilherme Cano: "Na data dos fatos. Nós realizávamos uma operação visando combate do tráfico de drogas e em dado momento,

durante o cumprimento dessa operação, obtivemos êxito em abordar o Alex Sandro e em sua posse localizamos uma pedra de crack. A pedra de crack estava envolvida em um papel alumínio, o qual caracteriza que posteriormente ela seria fracionada para venda. O Alex Sandro é conhecido dos meios policiais, ele já tinha sido abordado em locais conhecidos pela traficância, mas não tinha sido encontrado nada de ilícito. Conduzimos o indivíduo ao distrito policial para que fossem tomadas as devidas providências. O Alex Sandro disse que a droga era para uso próprio, mas era uma pedra bruta e não há possibilidade de usar uma pedra bruta, então ele estava com ela para “picar”, a pedra estava até um pouco descascada já. O Alex Sandro não tinha dinheiro. A única coisa encontrada com o Alex Sandro foi a pedra bruta de crack”.

Testemunha de acusação: PC Sandro de Almeida Salles: “Nessa data, nós fomos fazer uma diligência no local que é conhecido como lixão, onde frequentam vários usuários e traficantes, lá foram abordados alguns indivíduos e ele foi surpreendido com uma pedra de crack. Eu acho que o que encontramos era para o uso dele. Que eu me recorde não foi encontrado dinheiro”.

Segundo os policiais ouvidos em juízo, no dia dos fatos, os policiais faziam operação para combate ao tráfico de drogas em local conhecido pelo tráfico e pela presença de usuários. O réu foi abordado pelos policiais e, em revista pessoal, foi encontrada uma pedra de crack na posse do acusado (0,21g – laudo de fls. 12/15). O réu teria dito informalmente aos policiais que a droga seria para seu consumo pessoal.

Apesar de não ter comparecido a seu interrogatório em juízo, em solo policial o réu afirmou que era usuário e que a droga era para seu consumo (fl. 02).

De rigor, assim, o decreto condenatório.

PASSO, AGORA, À DOSIMETRIA DA PENA.

Embora o réu tenha antecedentes criminais em razão de crimes contra o patrimônio (fls. 30/36), não possui condenação anterior por porte de droga para uso pessoal nem por tráfico de drogas, de modo que, tendo em vista a ínfima quantidade de droga encontrada – apenas 0,21 grama de crack, fl. 13 –, basta a advertência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva entabulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para declarar o réu ALEX SANDRO DA SILVA incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006, condenando-lhe à pena de advertência.

Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo (100% da Tabela DPE/OAB).

Transitada em julgado, expeça-se o necessário para cumprimento da advertência.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se os autos, observada a gratuidade da justiça ora concedida ao réu por ser assistido nos termos do convênio DPE/OAB.

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA